



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

OFÍCIO Nº 9628/2024/SEE

URGENTE

À Excelentíssima Senhora Procuradora,
Janete Melo d' Alburquerque Lima de Melo
Procuradora Geral do Estado do Acre - PGE/AC
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE
AV. GETÚLIO VARGAS, N 2852, BOSQUE
CEP: 69900-589 – Rio Branco/AC

Assunto: Resposta ao Despacho (SEI nº 0012442924) ref ao PROCESSO PGE.NET N. 2024.02.113867.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0014.008953.00176/2024-31.

Excelentíssima Senhora Procuradora,

Com os cumprimentos de praxe, venho, por meio deste, encaminhar a resposta elaborada pela Divisão de Desporto Estudantil (DDE) através do Despacho 61 (SEI nº 0012920995) em atendimento ao Despacho SEI nº 0012442924 e nº 921 (SEI nº 0012448110), que trata da contratação direta, via inexigibilidade de licitação, do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE. O processo, autuado sob o nº 0014.008953.00176/2024-31, visa à implementação do Programa DNA do Brasil, voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos do ensino médio integral nas escolas estaduais. A contratação direta está fundamentada no art. 74, inciso III, §3º, da Lei nº 14.133/2021, e no Decreto Estadual nº 11.363/2023, respaldando-se na notória especialização do Instituto IDECACE e na singularidade dos serviços a serem prestados, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar (ETP 0011214698) e no Termo de Referência 317/2024/SEE (0012381409). Destacam-se, entre os documentos comprobatórios, atestados de capacidade técnica (0011460450, 0011443033, 0011443045, 0011443054), pareceres jurídicos (0012288284), e levantamento de preços (0012880124, 0012880161, 0012880214, 0012880286), que ratificam a inviabilidade de competição para o objeto pretendido.

Fundamentação Jurídica e Justificativa Técnica:

A análise detalhada da necessidade de contratação do IDECACE decorre da relevância dos serviços que o instituto oferece, os quais envolvem um acompanhamento integral e interdisciplinar dos estudantes, avaliações incluindo diagnósticos e vocacionais, capacitação de educadores e gestores, além de suporte esportivo e psicossocial. Esse conjunto de ações está em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com as metas previstas no Plano Decenal de Esporte e Lazer.

A contratação foi pautada na economicidade e eficiência administrativa, uma vez que outras alternativas foram descartadas por exigências técnicas e operacionais, conforme os documentos SEI nº 0011214698 e nº 0012071261. Os valores praticados e a metodologia exclusivamente garantem uma solução integrada para a redução de desigualdades educacionais no Estado do Acre.

Síntese das Etapas e Documentação Complementar:

1. Diagnóstico e Acompanhamento Integral: A metodologia aplicada pelo IDECACE oferece um monitoramento contínuo do desenvolvimento físico, psicossocial e vocacional dos alunos, conforme detalhado no Termo de Referência nº 317/2024/SEE.
2. Capacitação de Professores e Gestores: A contratação inclui a formação continuada de profissionais da educação, em consonância com a Portaria nº 975/2022, e conforme critério da Lei nº 14.113/2020.
3. Justificativa de Inexigibilidade de Licitação: A contratação atende aos requisitos do art. 74 da Lei

nº 14.133/2021, amparando-se na notória especialização do instituto para a prestação de serviços predominantemente intelectuais e técnicos.

Salientamos que o cumprimento pontual dos itens "a", "b", "c", "d" e "e" do despacho em diligência exarado por esta procuradoria encontram-se todos devidamente cumpridos, justificados e fundamentados nos documentos encaminhados.

Registre-se, por oportuno, o intuito de toda a documentação encaminhada é a de sanar as recomendações, esclarecer as intenções e cumprir os requisitos procedimentais necessários ao mais célere andamento processual possível.

Por fim, solicitamos uma análise e parecer da Procuradoria Geral do Estado sobre a legalidade e adequação dos termos da contratação, ressaltando a necessidade de continuidade das etapas processuais para o atendimento eficaz das demandas educacionais estaduais.

Outrossim, colocamos-nos à disposição para esclarecer complementarmente quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Certos da sua habitual atenção e presteza, renovamos votos de atenção e apreço.

Anexos: I - Errata (SEI nº 0012920995).
II - Anexo PLANILHA 2 Mapa Comparativo (SEI nº 0013053125).
III - Ofício 9628 (SEI nº 0013053129).

Atenciosamente,

Reginaldo Luís Pereira Prates
Secretário de Estado de Educação e Cultura em Exercício
Decreto nº 8.186-P/2024



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO LUÍS PEREIRA PRATES, Secretário(a) de Estado da Educação e Cultura**, em 01/11/2024, às 09:48, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013053129** e o código CRC **3F17D7A3**.